

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4867/2530

ธนาคารกรุงไทย จำกัด โดยนายอุดร ศิริ
ภากรกาญจน์ ผู้รับมอบอำนาจ

นายสุเทพ พริงลำพู

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1021, มาตรา 1022

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 62, มาตรา 93, มาตรา 172, มาตรา 177

การเป็นนิติบุคคลประเภทหุ้นส่วนบริษัทและอำนาจผู้แทนนิติบุคคลนั้นนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจะต้องแต่งยอรายการซึ่งได้ลงทะเบียนส่งไปพิมพ์โฆษณาในราชกิจจานุเบกษาและถือว่าเป็นอันรู้แก่บุคคลทั้งปวงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1021 และ 1022 แม้หนังสือรับรองของสำนักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทตามสำเนาเอกสารท้ายฟ้องโจทก์ ไม่มีข้อความอ้างอิงระบุว่าบริษัทโจทก์มีกรรมการจำนวนเท่าใด มีใครเป็นกรรมการและใครเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการแทนโจทก์ก็ไม่ทำให้ฟ้องโจทก์ไม่สมบูรณ์และไม่แจ้งชัดแต่อย่างใดไม่

อ.ฟ้องคดีอ้างว่าได้รับมอบอำนาจจากโจทก์ให้ฟ้องจำเลยโดยส่งสำเนาใบมอบอำนาจพร้อมกับฟ้อง จำเลยมิได้โต้แย้งในความแท้จริงแห่งใบมอบอำนาจกรณีถือได้ว่าไม่มีประเด็นเกี่ยวกับความแท้จริงแห่งใบมอบอำนาจ โจทก์จึงไม่ต้องส่งต้นฉบับใบมอบอำนาจต่อศาล แม้โจทก์จะส่งต้นฉบับใบมอบอำนาจซึ่งเป็นใบมอบอำนาจฉบับอื่นมิใช่ต้นฉบับของใบมอบอำนาจตามเอกสารท้ายฟ้อง และทำขึ้นในภายหลังจากโจทก์ฟ้องจำเลยแล้วก็ไม่เป็นผลแต่อย่างใด

ตามสำเนาใบมอบอำนาจท้ายฟ้องมิได้ระบุโดยเฉพาะเจาะจงว่าให้ฟ้องจำเลย แต่ก็ปรากฏตามข้อความใบมอบอำนาจว่าเป็นใบมอบอำนาจทั่วไปให้ อ.มีอำนาจฟ้อง ร้องคดีแพ่งและคดีอาญาและมีอำนาจดำเนินกระบวนการพิจารณาต่าง ๆ แทนโจทก์ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 62 ได้ทุกประการดังนั้น อ. ย่อมมี อำนาจฟ้องจำเลยแทนโจทก์โจทก์หาจำต้องระบุชื่อจำเลยในหนังสือมอบอำนาจด้วย ไม่

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการธนาคารโจทก์ มีสาขาดำเนินการอยู่ที่จังหวัดลำปาง มีนายอุดร ศิริภากรกาญจน์ เป็นผู้จัดการและ เป็นผู้รับมอบอำนาจทั่วไปให้ดำเนินคดีฟ้องร้องแทนโจทก์ จำเลยเป็นลูกค้าโจทก์โดย ขอเปิดบัญชีประเภทกู้เบิกเงินเกินบัญชี โดยใช้บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ ๗๔๖ จำเลยได้เบิกเงินและเดินสะพัดทางบัญชีกับโจทก์เรื่อยมา ต่อมาจำเลยผิดสัญญาไม่ ส่งต้นเงินและดอกเบี้ยให้โจทก์คิดถึงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๓ จำเลยเป็นหนี้ โจทก์ทั้งสิ้น ๑๔๒,๙๘๖ บาท ๖๔ สตางค์ โจทก์มอบให้ทนายทวงถามแล้วจำเลยเพิก เณยขอให้บังคับจำเลยชำระเงินดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๔ ต่อปี

จำเลยให้การว่า บัญชีกระแสรายวันเลขที่ ๗๔๖ ธนาคารได้สั่งปิดมานานแล้ว เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข ๑ ไม่ปรากฏชัดเจนถูกต้องและเคลือบคลุม มีข้อความไม่ ปรากฏไว้ตามคำฟ้องในข้อ ๑ เลย เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข ๒ เป็นสำเนาหนังสือ เอกสารโดยทั่วไปหาใช่หนังสือมอบอำนาจเฉพาะที่นายตามใจ ขำภโต กรรมการผู้ จัดการใหญ่มอบอำนาจให้ฟ้องจำเลย นายอุดร ศิริภากรกาญจน์ ผู้จัดการ สาขาลำปาง ของโจทก์ดำเนินการเองทั้งสิ้นโดยที่โจทก์ไม่ทราบ เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข ๔ สาขา

ของโจทก์ทำขึ้นเองหลังจากธนาคารได้ปิดบัญชีกระแสรายวันเลขที่ ๗๔๖ แล้ว
เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข ๕ และ ๖ ไม่ใช่ของโจทก์โดยตรงและจำเลยไม่เคยได้รับ
ทราบ ขอให้ยกฟ้องโจทก์

ศาลชั้นต้นทำการชี้สองสถานและกำหนดประเด็น ๓ ข้อ คือ ๑. เรื่องอำนาจฟ้อง
ของโจทก์ ๒. จำเลยเป็นหนี้โจทก์ตามฟ้องจริงหรือไม่ ๓. โจทก์บอกกล่าวให้จำเลย
ชำระหนี้แล้วหรือไม่ แล้วมีคำสั่งให้โจทก์เป็นฝ่ายนำสืบฝ่ายเดียว ส่วนจำเลยศาลชั้น
ต้นสั่งว่าจำเลยให้การปฏิเสธลอย ๆ โดยไม่มีเหตุแห่งการปฏิเสธ จำเลยคงมีสิทธิชัก
ค้ำแต่ไม่มีสิทธินำพยานเข้าสืบ

ศาลชั้นต้นสืบพยานโจทก์ฝ่ายเดียวแล้ว พิพากษาให้จำเลยชำระเงินตามฟ้อง
พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้วเห็นว่า จำเลยมีสิทธินำสืบพยานหักล้างพยานโจทก์ได้
พิพากษายกคำพิพากษาและคำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่ให้จำเลยนำพยานเข้าสืบให้ศาลชั้น
ต้นสืบพยานจำเลยแล้วพิพากษาใหม่

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาพิจารณาแล้วเห็นว่า จำเลยให้การปฏิเสธ ฟ้องโจทก์ลอย ๆ ไม่ชอบ
ด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๗๗ จำเลยไม่มีสิทธินำพยาน
เข้าสืบตามข้อต่อสู้ แต่เนื่องจากศาลอุทธรณ์ยังมิได้วินิจฉัยอุทธรณ์ข้ออื่น ๆ ของ
จำเลยพิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาพิพากษาใหม่

ศาลอุทธรณ์พิจารณาใหม่แล้วเห็นว่า โจทก์มีอำนาจฟ้อง พิพากษาแก้เป็นว่าให้จำเลยชำระเงินตามสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีตามบัญชีเดินสะพัดของจำเลยที่มีอยู่ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๗ จำนวน ๕๑,๒๖๐ บาท ๖๖ สตางค์ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๔ ต่อปี คัดตามประเพณีการค้าของธนาคารพาณิชย์ในยอดเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๗ จนถึงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๓ อันเป็นวันที่บัญชีเดินสะพัดสิ้นสุด เมื่อคิดได้ยอดเงินเท่าใดแล้วให้ถือเป็นต้นเงินต้นไปสำหรับคิดดอกเบี้ยร้อยละ ๑๔ ต่อปี โดยไม่ทบต้นตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๓ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าในปัญหาตามฎีกาของจำเลยที่ว่า โจทก์โดยนายอุดรศิริภากรกาญจน์ ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยเพราะตามหนังสือรับรองของสำนักทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท เอกสารหมายเลข ๑ ท้ายฟ้องโจทก์ไม่มีข้อความอ้างอิงระบุว่ามีกรรมการจำนวนเท่าใด มีใครเป็นกรรมการ และใครเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการแทนโจทก์พอที่จะสนับสนุนประกอบถ้อยคำในคำฟ้องโจทก์ ไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๗๒ วรรค ๓ ดังนั้น สำเนาหนังสือมอบอำนาจท้ายฟ้องหมายเลข ๒ ของโจทก์ใช้อ้างไม่ได้เพราะความไม่สมบูรณ์และแจ้งชัด ทั้งโจทก์มิได้ส่งต้นฉบับไปมอบอำนาจดังกล่าวต่อศาล เห็นว่าตามข้อฎีกาของจำเลยดังกล่าวจำเลยเพียงแต่ประสงค์จะได้แย้งสำเนาหนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข ๑ ว่ามีข้อความระบุไว้ไม่ครบถ้วน ตามข้อโต้แย้งของจำเลยก็ปรากฏว่าเป็นการปฏิเสธข้อสันนิษฐานเด็ดขาดตามกฎหมายเพราะการเป็นนิติบุคคลประเภทหุ้นส่วนบริษัทและอำนาจผู้แทนนิติบุคคลนั้น นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจะต้องแต่งยอรายการซึ่งได้ลงทะเบียนส่งไปพิมพ์โฆษณาในราชกิจจานุเบกษา และถือว่าเป็นอันรู้แก่บุคคลทั้งปวงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๐๒๑ และ ๑๐๒๒ ดังนั้นแม้ในเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข ๑ จะมีได้ระบุว่าโจทก์มีกรรมการจำนวนเท่าใดมีใครเป็นกรรมการและใครเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการแทนโจทก์ก็ไม่ทำให้โจทก์ไม่สมบูรณ์และไม่แจ้งชัดแต่อย่างใด สำหรับหนังสือมอบอำนาจตามสำเนาเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข ๒ จำเลยก็มีได้โต้แย้งในความแท้จริงแห่งใบมอบอำนาจ กรณีถือได้ว่าไม่มีประเด็นเกี่ยวกับความแท้จริงแห่งใบมอบอำนาจ โจทก์จึงไม่ต้องส่งต้นฉบับใบมอบอำนาจตามเอกสารหมายเลข ๒ ท้ายฟ้องต่อศาล ดังนั้นแม้โจทก์จะส่งต้นฉบับใบมอบอำนาจตามเอกสารหมายเลข จ.๒ ซึ่งเป็นใบมอบอำนาจฉบับอื่นซึ่งมิใช่ต้นฉบับของใบมอบอำนาจตามเอกสารท้ายฟ้องและทำขึ้นในภายหลังจากโจทก์ฟ้องจำเลยแล้วก็ไม่เป็นผลแต่อย่างใด และแม้ตามสำเนาใบมอบอำนาจท้ายฟ้องเอกสารหมายเลข ๒ จะมีได้ระบุโดยเฉพาะเจาะจงว่าให้ฟ้องจำเลย แต่ก็ปรากฏตามข้อความในใบมอบอำนาจว่าเป็นใบมอบอำนาจทั่วไปให้นายอุดร ศิริภากรกาญจน์มีอำนาจฟ้องร้องคดีแพ่งและคดีอาญาและดำเนินกระบวนการพิจารณาต่าง ๆ แทนโจทก์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๖๒ ได้ทุกประการดังนั้นนายอุดรศิริภากรกาญจน์ ย่อมมีอำนาจฟ้องจำเลยแทนโจทก์ โจทก์หาจำต้องระบุชื่อจำเลยในหนังสือมอบอำนาจด้วยไม่

ในปัญหาตามฎีกาจำเลยที่ว่า จำเลยเป็นหนี้โจทก์ตามฟ้องหรือไม่นั้น เชื่อได้ว่าจำเลยได้กู้เบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารโจทก์แล้วหักทอนทางบัญชีเดินสะพัดกันตลอดมาจริง สำหรับอัตราดอกเบี้ย ตามฟ้องของโจทก์ระบุว่าจำเลยให้โจทก์คิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๔ ต่อปี โจทก์จึงไม่มีสิทธิคิดดอกเบี้ยจากจำเลยเกินกว่าร้อยละ ๑๔ ต่อปีตามที่ตกลงกัน ดังนั้นยอดหนี้ตามบัญชีเดินสะพัดเอกสารหมายเลข จ.๓ ถึง จ.๑๗ จึงถูกต้องเพียงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๗ ซึ่งมีจำนวน ๕๑,๒๖๐ บาท ๖๖ สตางค์ และหลังจากนั้นจำเลยไม่ได้นำเงินเข้าและถอนเงินจากบัญชีเดินสะพัดอีก จำเลยจึงคงต้องรับผิดชอบชำระเงิน ๕๑,๒๖๐ บาท ๖๖ สตางค์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยทบต้นในอัตราร้อยละ ๑๔ ต่อปี คิดตามประเพณีการค้าของธนาคารพาณิชย์ไม่นยอดเงินตั้ง

กล่าวนับตั้งแต่วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๗ จนถึงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๓ อันเป็นวันที่บัญชีเดินสะพัดระหว่างโจทก์จำเลยสิ้นสุดลง เมื่อคิดได้เป็นยอดเงินเท่าใดแล้วให้ถือเป็นต้นเงินต่อไปสำหรับคิดดอกเบี้ยร้อยละ ๑๔ ต่อปี โดยไม่ทบต้นตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๓ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

ในปัญหาตามฎีกาจำเลยที่ว่าโจทก์ได้บอกกล่าวให้จำเลยชำระหนี้หรือไม่นั้นเชื่อได้ว่า จำเลยได้เลือกเอาร้านสนธยาที่ถนนเจริญเมืองนี้เป็นภูมิลำเนาในการติดต่อกับธนาคารเมื่อโจทก์ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวทวงถามไปถึงจำเลยที่ร้านสนธยาถนนเจริญเมือง แม้จะมีเลขที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงก็ตาม ก็ถือได้ว่าได้มีการส่งโดยชอบ

สำหรับฎีกาข้ออื่น ๆ ของจำเลยนอกจากนี้ เป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกาจึงไม่รับวินิจฉัยให้

พิพากษายืน

(พลจิตต์ ดียืน-มาโนช เพียรสนอง-สินวล คงลาภ)

ศาลจังหวัดลำปาง - นายชาลี พักทองอยู่

ศาลอุทธรณ์ - นายเสงี่ยม สันติวงศ์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>